

（ただし、年齢や性別でカテゴリーを分けること自体を「差別的」と批判する議論は存在します）

3. マイノリティへの優遇措置が公平と言える条件

ここも意見が割れます。主な立場を整理します。

優遇を正当化する側がよく挙げる条件

- 過去の明確な差別や排除が、今も機会の格差として残っている場合（補償的正義）
- 優遇が一時的で、格差が縮小したら終了する設計になっている場合
- 対象が「属性」ではなく「実際の不利な状況」に基づいている場合（例：経済的困窮、障害など）
- 社会全体の利益（多様性による創造性向上など）が、個人の不利益を上回ると判断される場合

優遇に慎重・反対する側が指摘する点

- 属性（人種・性別など）だけで有利にすると、同じ属性の中でも恵まれた人が得をし、逆に不利な属性の努力家が損をする（逆差別）
- 能力や成果と無関係な基準を入れると、制度全体の信頼や効率が下がる
- 「一時的」と宣言しても、既得権益化して長期化しやすい

公平と言えるかどうかは、「何を公平の基準にするか」に依存します。

「機会の平等」を最優先するなら優遇は限定的、「結果の平等」や「歴史的不正の是正」を重視するならより広く認められる、という構造です。

4. 「平等」と「公平」が衝突する具体例

ここで言う「平等」は主に同じ扱い（**equal treatment**）、「公平」は**状況に応じた調整（**equity**）**を指します。

具体例：

- **スポーツのカテゴリー分け**
男女を分けずに同じレースで走らせるのは「平等（同じ条件）」。
しかし筋力・骨格の平均的な性差があるため、多くの競技では女子部門を設ける。これは「公平」のための調整だが、「分けること自体が差別だ」という批判もある。
- **大学入試のアファーマティブ・アクション**
全員を同じ点数基準で可否を決めるのは平等。
特定の人種・性別に加点するのは「公平（過去の不利を補正）」とする立場と、「能力以外の要素で差をつけるのは不公平」とする立場が衝突する。
- **障害のある人への配慮**
試験時間を全員同じにするのは平等。
視覚障害の人に点字や時間延長を認めるのは公平のための配慮。

平等は形式的公平が得られやすいが、「優遇」が合理的配慮で、優遇は結果的公平。